وصفة الدين تعتبر بحال تقرره وأما اعتبارها كل وقت اذا خرج فى حقه فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال (قوله وانما يمتد) أكثر من خمس صلوات (قوله ويبطل الوطن الخ) الوطن محركة ويسكن منزل الاقامة قاموس (قوله بمثله) أى وان لم يكن بينهما مسافة سفر لقوله بعد ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الاصلى اجماعا أى لانه قد يتولد فيه مثلا ولا ينتقل عن غيره اليه (قوله ولا لوطن الاقامة فى ظاهر الرواية) فاذا خرج من مصر فاقام بقليوب مدتها يسمى وطن اقامة الا أنه حينئذ لا يترتب له أحكام (قوله بل استحدث أهلا الخ) وكذا لو استحدث أهلا فى ثلاث مواضع فالحكم واحد فيما يظهر (قوله بانشاء السفر بعده) حتى لو عاد الى حاجة فيه قصر وقوله بعده أى بعد الاقامة فيه سواء أنشأه منه أو بعده فى موضع آخر بعده ولا يشترط كونه منه كما يفيده كلام صاحب النهر الآتى فى رده على الزيلعى وبقى ما اذا خرج منه على نية السفر الاولى ثم جاوز مدة سفر منه أو من الاصلى ولم يقم فى غيره ثم مر به هل يتم وظاهر كلامهم نعم لانه لم يدخل الاصلى ولم يقم فى غيره ولم ينشئ سفرا بعده وحرره (قوله لما ذكرنا) من أن الشئ لا يبطل الا بمثله أو بما هو فوقه (قوله أو تزوج فيه) ينظر حكم ما اذا تسرى فيه وعلى فرض اعتبار التسرى فيه يتحقق كون الوطن الاصلى أكثر من أربعة (قوله على ما قدمناه) من أنه لابد أن يكون واحدا وأن لا يكون مفازة ولا دار حرب لعسكرنا ولا دار بغى (قوله وفائدة هذا) الاولى ذكره بعد قوله لما ذكر فانه فائدة ما قبله (قوله وهو مسافر) احترز به عما اذا انتقض السفر قبل استحكامه بعد اقامته بمحل خمسة عشر يوما فانه يتم اذا دخله لصيرورته مقيما حينئذ بنقض السفر ومثل المؤلف فى الشرح لوطن الاقامة والاصل موضحا فقال مثاله مصرى انتقل باهله الى الشام فاذا عاد مسافرا ودخل مصره لم يتم بمجرد الدخول فلو أبقى أهله وتزوج بالشام أيضا يتم بدخوله فى كل من الوطنين واذا خرج يريد الشام فنوى الاقامة بالخانقاه السرياقوسية مثلا خمسة عشر يوما لم يبطل وطنه الاصلى فاذا رجع اليه لحاجة يتم الصلاة فيه فاذا خرج ودخل الخانقاه يقصر لبطلان وطن الاقامة بها بالاصلى وكذا لو خرج من الخانقاه بعد نية الاقامة فيها خمسة عشر يوما ولم يرجع الى وطنه الاصلى ولم ينو السفر حتى وصل الى بلبيس مثلا فنوى الاقامة فيها خمسة عشر يوما بطل وطن الاقامة بالخانقاه وكذا اذا خرج منها ونوى السفر حتى لو عاد الى حاجة فيها يقصر كما لو دخلها مسافرا بعد ذلك اه (قوله وكان مسافرا) ليس بقيد وقال الزيلعى عامتهم على أن وطن السكنى يفيد وتتصور تلك الفائدة فيمن خرج الى قرية لحاجة ولم يقصد سفرا ونوى أن يقيم بها أقل من نصف شهر يتم فلو خرج منها لا لسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم أقل من خمسة عشر يوما فى موضع آخر قصر فلو مر بتلك القرية أتم لانه لم يوجد منه ما يبطله مما هو فوقه أو مثله اه بتغيير ما وقوله فلو خرج منها الا لسفر قيد به لانه لو خرج منها للسفر بطل اتفاقا وقوله ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم الخ قيد به لانه لو دخل مصره لبطل بما فوقه وهو الوطن الاصلى ولو أقام بمحل أقل من مدة الاقامة لبطل بمثله قال فى النهر وما فى الزيلعى ممنوع بل يقصر لانه مسافر وقدمنا أن وطن الاقامة يبطل بالسفر فوطن السكنى أولى (قوله فلا يبطل به وطن الاقامة) والاصلى أولى (قوله ولا يبطل السفر

وانما يمتد ونفاس وحيض (ويبطل الوطن الاصلى بمثله فقط) أى لا يبطل وطن الاقامة ولا بالسفر لان الشئ لا يبطل بما دونه بل بما هو مثله أو فوقه ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الاصلى اجماعا ولا لوطن الاقامة فى ظاهر الرواية فاذا لم ينتقل أهله بل استحدث أهلا أيضا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الاول وكل منهما وطن أصلى له (ويبطل وطن الاقامة بمثله و) يبطل أيضا (بـ) انشاء (السفر) بعده (وبـ) العود للوطن (الاصلى) لما ذكرنا (والوطن الاصلى هو الذى ولد فيه) الانسان (أو تزوج) فيه (أو لم يتزوج) ولم يولد فيه (و) لكن (قصد التعيش لا الارتحال عنه ووطن الاقامة موضع) صالح لها على ما قدمناه وقد (نوى الاقامة فيه نصف شهر فما فوقه) وفائدة هذا أنه يتم الصلاة اذا دخله وهو مسافر قبل بطلانه (ولم يعتبر المحققون وطن السكنى وهو ما) أى موضع (ينوى الاقامة فيه دون نصف شهر وكان مسافرا فلا يبطل به وطن الاقامة ولا يبطل السفر